

Home

Donkers Advies is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening. Wij ondersteunen initiatiefnemers, bedrijven en particulieren bij het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen, van eerste principeverzoek tot en met de formele besluitvorming.

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen voor onder andere een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) en wijzigingen van het omgevingsplan. Daarbij combineren wij inhoudelijke kwaliteit met een pragmatische aanpak, gericht op haalbaarheid en voortgang.

Onze dienstverlening richt zich op:

- Ruimtelijke onderbouwingen (BOPA en omgevingsplanactiviteiten)
- Principeverzoeken (vooroverleg met gemeenten)
- Wijzigingen van het omgevingsplan
- Begeleiding van ruimtelijke procedures

Waarom Donkers Advies:

- Specialistische kennis van beleid, wet- en regelgeving
- Korte lijnen en persoonlijk contact
- Praktische en resultaatgerichte aanpak
- Ervaring met zowel stedelijke als landelijke ontwikkelingen

Diensten

Donkers Advies ondersteunt initiatiefnemers, bedrijven en particulieren bij ruimtelijke vraagstukken en procedures binnen het kader van de Omgevingswet. Wij bieden een integraal pakket aan diensten, gericht op het planologisch mogelijk maken van ontwikkelingen.

Onze dienstverlening richt zich op zowel kleinschalige initiatieven als complexe gebiedsontwikkelingen, in stedelijk gebied en het buitengebied.

Overzicht van onze diensten

Principeverzoek

Wilt u vooraf zekerheid over de haalbaarheid van uw plan? Met een principeverzoek toetsen wij uw initiatief bij de gemeente voordat een formele procedure wordt gestart.

- Geschikt voor: eerste verkenning en risicobeperking
- Resultaat: duidelijkheid over de bereidheid van de gemeente

Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit (OPA)

Past uw initiatief binnen het omgevingsplan, maar is een vergunning vereist? Wij begeleiden de aanvraag en verzorgen de benodigde ruimtelijke motivering.

- Geschikt voor: planologische passende initiatieven
- Resultaat: juridisch correcte en complete vergunningaanvraag

Omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

Wijkt uw initiatief af van het omgevingsplan? Dan is een BOPA-procedure noodzakelijk. Wij stellen een volledige ruimtelijke onderbouwing op en begeleiden het traject.

- Geschikt voor: afwijkingen van het omgevingsplan
- Resultaat: goed onderbouwde en kansrijke aanvraag

Wijziging omgevingsplan (WOP)

Voor structurele ontwikkelingen die niet binnen het omgevingsplan passen, begeleiden wij een wijziging van het omgevingsplan.

- Geschikt voor: duurzame planologische aanpassingen
- Resultaat: juridisch-planologisch verankerd initiatief

Werkwijze

Donkers Advies hanteert een gestructureerde en transparante werkwijze:

1. Initiatiefanalyse – beoordeling van uw plan en kansen
2. Strategisch advies – keuze van de juiste procedure
3. Uitwerking – opstellen van onderbouwing en stukken
4. Begeleiding – afstemming met bevoegd gezag
5. Afronding – ondersteuning tot en met besluitvorming

Wij werken met korte lijnen en zorgen voor een efficiënte voortgang van uw project.

Principeverzoek

Toets uw initiatief vooraf bij de gemeente

Overweegt u een ruimtelijke ontwikkeling, maar is nog niet duidelijk of uw plan haalbaar is binnen het geldende beleid? Met een principeverzoek legt u uw initiatief in een vroeg stadium voor aan de gemeente. U ontvangt daarmee een indicatieve beoordeling van de planologische haalbaarheid, zonder direct een formele procedure te starten.

Donkers Advies ondersteunt bij het opstellen en indienen van een zorgvuldig onderbouwd principeverzoek, waarmee u duidelijkheid krijgt over de kansen en randvoorwaarden van uw initiatief.

Wat is een principeverzoek?

Een principeverzoek is een informeel verzoek aan de gemeente om een standpunt in te nemen over een voorgenomen ontwikkeling. De gemeente beoordeelt het initiatief op hoofdlijnen en geeft aan of zij bereid is medewerking te verlenen aan verdere planvorming.

Hoewel een principeverzoek juridisch niet bindend is, vormt het in de praktijk een belangrijke eerste stap binnen ruimtelijke procedures.

Waarom een principeverzoek indienen?

Het indienen van een principeverzoek biedt meerdere voordelen:

- **Inzicht in haalbaarheid**
U krijgt een eerste beoordeling van uw plan in relatie tot beleid en regelgeving
- **Beperking van risico's**
U voorkomt dat u investeert in een kansarme aanvraag
- **Duidelijkheid over randvoorwaarden**
De gemeente geeft aan onder welke voorwaarden medewerking mogelijk is
- **Versnelling van vervolgprocedures**
Een positief principebesluit vormt een goede basis voor een OPA-, BOPA- of WOP-procedure

Wanneer is een principeverzoek zinvol?

Een principeverzoek is met name geschikt in de volgende situaties:

- Uw initiatief past niet (volledig) binnen het omgevingsplan
- Er is sprake van beleidsmatige onzekerheid
- U wilt afstemming zoeken voordat u kosten maakt voor onderzoeken
- Het initiatief heeft mogelijk impact op de omgeving
- U wilt bestuurlijk draagvlak verkennen

In veel gevallen vormt het principeverzoek de schakel tussen een idee en een formele aanvraag.

Wat bevat een goed principeverzoek?

Een zorgvuldig opgesteld principeverzoek vergroot de kans op een positieve beoordeling. Belangrijke onderdelen zijn:

- **Projectbeschrijving**
Heldere toelichting op het initiatief (aard, omvang en locatie)
- **Situatieschets en verbeelding**
Kaarten, tekeningen of schetsen van de ontwikkeling
- **Beleidsmatige toetsing**
Toetsing aan gemeentelijk en provinciaal

- **Ruimtelijke motivering**

Onderbouwing van de ruimtelijke aanvaardbaarheid op hoofdlijnen

- **Inventarisatie van omgevingsaspecten**

Eerste beoordeling van relevante thema's zoals verkeer, milieu en landschap

Het doel is om de gemeente voldoende informatie te geven om een weloverwogen standpunt in te nemen.

Onze aanpak

Donkers Advies begeleidt het volledige traject van idee tot beoordeling:

1. Initiatiefanalyse

Wij beoordelen uw plan en signaleren kansen en aandachtspunten.

2. Strategisch advies

Wij adviseren over de positionering van het initiatief en de kansrijke insteek richting de gemeente.

3. Opstellen principeverzoek

Wij stellen een helder en overtuigend verzoek op, inclusief ruimtelijke motivering.

4. Indienen en afstemming

Wij dienen het verzoek in en onderhouden contact met de gemeente.

5. Beoordeling en vervolg

Wij analyseren de reactie van de gemeente en adviseren over de vervolgstappen (OPA, BOPA of WOP).

Reactie van de gemeente

De gemeente beoordeelt het principeverzoek en kan verschillende standpunten innemen:

- **Positieve grondhouding**

De gemeente staat in beginsel open voor het initiatief, vaak onder voorwaarden

- **Voorwaardelijke medewerking**

Aanpassing van het plan of aanvullende onderzoeken zijn nodig

- **Negatieve grondhouding**

De gemeente ziet geen mogelijkheden binnen het geldende beleid

De uitkomst vormt een belangrijke basis voor het vervolgtraject.

Doorlooptijd

De behandeling van een principeverzoek is niet wettelijk vastgelegd en verschilt per gemeente.

Gemiddelde doorlooptijd: 4 tot 12 weken

De doorlooptijd is afhankelijk van:

- De complexiteit van het initiatief
- De interne afstemming binnen de gemeente
- Eventuele bestuurlijke besluitvorming

Waarom kiezen voor Donkers Advies?

- Ervaring met principeverzoeken bij diverse gemeenten
- Inzicht in bestuurlijke en ambtelijke afwegingen
- Strategische benadering gericht op haalbaarheid

Wij zorgen ervoor dat uw initiatief op de juiste wijze wordt gepresenteerd en beoordeeld.

Van principeverzoek naar vergunning

Na een positief principeverzoek kan het initiatief verder worden uitgewerkt in een formele procedure, zoals:

- Een omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit (OPA)
- Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)
- Een wijziging van het omgevingsplan (WOP)

Donkers Advies begeleidt u ook in deze vervolgstappen.

Meer weten?

Wilt u uw initiatief toetsen bij de gemeente voordat u verdere stappen zet? Neem contact op voor een eerste beoordeling. Wij helpen u graag bij een zorgvuldig en kansrijk principeverzoek.

Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit (OPA)

Vergunning binnen de regels van het omgevingsplan

Wilt u een initiatief realiseren dat past binnen het geldende omgevingsplan, maar waarvoor wel een vergunningplicht geldt? Dan is sprake van een omgevingsplanactiviteit (OPA).

Donkers Advies ondersteunt bij het aanvragen en begeleiden van een omgevingsvergunning voor een OPA. Wij zorgen voor een juridisch correcte en volledige aanvraag, afgestemd op de eisen van het bevoegd gezag.

Wat is een OPA?

Een omgevingsplanactiviteit (OPA) betreft een activiteit die past binnen de regels van het omgevingsplan, maar waarvoor een vergunning vereist is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bouwactiviteiten of gebruiksactiviteiten die binnen de planregels zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan gestelde voorwaarden.

De nadruk ligt bij een OPA op het aantonen dat het initiatief voldoet aan de regels en beoordelingscriteria uit het omgevingsplan.

Wanneer is een OPA nodig?

Een OPA is onder andere van toepassing bij:

- Het bouwen van een woning of bijgebouw binnen de regels van het omgevingsplan
- Het realiseren van een bedrijfsgebouw binnen een passende bestemming
- Het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor een vergunningplicht geldt
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken conform de toegestane functie, maar met aanvullende eisen

Hoewel het initiatief planologisch is toegestaan, moet formeel toestemming worden verkregen via een omgevingsvergunning.

Wat is vereist voor een aanvraag?

De aanvraag voor een OPA moet voldoen aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in het omgevingsplan en de landelijke regelgeving.

Afhankelijk van het initiatief kan de aanvraag bestaan uit:

- Bouwkundige gegevens
Tekeningen, situatietekeningen en technische specificaties
- Toetsing aan het omgevingsplan
Aantonen dat het initiatief voldoet aan de regels en voorwaarden
- Ruimtelijke motivering (indien nodig)
In sommige gevallen is een nadere toelichting vereist, bijvoorbeeld bij beoordelingsregels
- Aanvullende onderzoeken
Bijvoorbeeld op het gebied van geluid of milieu, afhankelijk van de activiteit

Een volledige en correcte aanvraag voorkomt vertraging in de procedure.

OPA of BOPA?

Het onderscheid tussen een OPA en een BOPA is essentieel. Past uw initiatief niet binnen het omgevingsplan, dan is een BOPA noodzakelijk.

Wij toetsen uw initiatief vooraf en adviseren u over de juiste procedure, zodat u niet onnodig tijd en kosten maakt.

Meer weten?

Wilt u weten of uw initiatief past binnen het omgevingsplan en of een OPA volstaat?
Neem contact op voor een snelle en deskundige beoordeling.

Omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

Afwijken van het omgevingsplan met een BOPA

Wilt u een initiatief realiseren dat niet past binnen het geldende omgevingsplan? In dat geval biedt de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) uitkomst. Met deze procedure kan gemotiveerd worden afgeweken van het omgevingsplan, mits sprake is van een ruimtelijk aanvaardbare ontwikkeling.

Donkers Advies begeleidt initiatiefnemers bij het volledige BOPA-traject: van eerste haalbaarheidsanalyse tot en met de vergunningverlening.

Wat is een BOPA?

Een BOPA is een instrument binnen de Omgevingswet waarmee een activiteit die in strijd is met het omgevingsplan, toch mogelijk kan worden gemaakt via een omgevingsvergunning.

De kernvoorwaarde hierbij is dat sprake moet zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Dit betekent dat het initiatief zorgvuldig moet worden afgewogen in relatie tot de omgeving, waarbij alle relevante belangen worden betrokken.

Wanneer is een BOPA nodig?

Een BOPA is onder andere aan de orde bij:

- Het realiseren van woningen buiten het geldende omgevingsplan
- Functiewijzigingen (bijv. agrarisch naar wonen of bedrijf)
- Uitbreidingen die niet passen binnen de bouw- of gebruiksregels
- Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied
- Afwijkingen van regels omtrent bouwhoogte, oppervlak of gebruik

In veel gevallen is een BOPA een passende oplossing voor maatwerkinitiatieven die niet binnen het standaard beleid vallen.

Onze aanpak

Donkers Advies hanteert een gestructureerde aanpak om te komen tot een kansrijke BOPA-aanvraag:

1. Haalbaarheidsanalyse

Wij toetsen uw initiatief op hoofdlijnen aan beleid en regelgeving en signaleren kansen en risico's.

2. Vooroverleg met de gemeente

Indien gewenst stemmen wij het initiatief vooraf af met de gemeente om draagvlak en randvoorwaarden te verkennen.

3. Opstellen ruimtelijke onderbouwing

Wij verzorgen een volledige en juridisch houdbare onderbouwing, inclusief coördinatie van benodigde onderzoeken.

4. Indienen aanvraag

Wij dienen de aanvraag in via het Omgevingsloket en zorgen voor een compleet dossier.

5. Begeleiding procedure

Wij onderhouden contact met de gemeente, beantwoorden vragen en begeleiden het proces tot en met besluitvorming.

Doorlooptijd en procedure

De behandeling van een BOPA verloopt in de meeste gevallen via de reguliere procedure (8 weken, met een eventuele verlenging van 6 weken). In complexere situaties kan de uitgebreide procedure van toepassing zijn.

De exacte doorlooptijd is afhankelijk van:

- De complexiteit van het initiatief
- De benodigde onderzoeken
- De mate van afstemming met de gemeente

Waarom kiezen voor Donkers Advies?

- Specialistische kennis van BOPA-procedures en de Omgevingswet
- Ervaring met uiteenlopende initiatieven in stedelijk en landelijk gebied
- Praktische en resultaatgerichte benadering
- Heldere communicatie en korte lijnen

Wij zorgen ervoor dat uw initiatief niet alleen goed wordt onderbouwd, maar ook bestuurlijk en ambtelijk uitlegbaar is.

BOPA of wijziging omgevingsplan?

Niet ieder initiatief is geschikt voor een BOPA. In sommige gevallen is een wijziging van het omgevingsplan (WOP) meer passend, bijvoorbeeld bij structurele of grootschalige ontwikkelingen.

Wij adviseren u graag over de meest geschikte procedure voor uw initiatief.

Meer weten?

Overweegt u een ontwikkeling die niet past binnen het omgevingsplan? Neem vrijblijvend contact op. Wij beoordelen graag de haalbaarheid van uw plan en adviseren over de te volgen procedure.

Wijziging omgevingsplan (WOP)

Structurele aanpassing van het omgevingsplan

Wilt u een initiatief realiseren dat niet past binnen het geldende omgevingsplan en waarbij een tijdelijke afwijking (BOPA) niet volstaat? Dan is een wijziging van het omgevingsplan (WOP) de aangewezen procedure.

Met een wijziging van het omgevingsplan wordt het initiatief juridisch-planologisch verankerd, zodat de ontwikkeling structureel mogelijk wordt gemaakt.

Donkers Advies begeleidt het volledige traject: van eerste haalbaarheidsanalyse tot en met de vaststelling van het gewijzigde omgevingsplan.

Wat is een wijziging van het omgevingsplan?

Een wijziging van het omgevingsplan betreft het aanpassen van de geldende planregels en/of de verbeelding (regels en kaart) van een gemeente. Hiermee wordt een nieuwe ontwikkeling planologisch toegestaan.

In tegenstelling tot een BOPA, die een afwijking via een vergunning mogelijk maakt, wordt bij een WOP het plan zelf aangepast. Dit maakt de ontwikkeling duurzaam en herhaalbaar mogelijk.

Wanneer is een WOP nodig?

Een wijziging van het omgevingsplan is doorgaans aan de orde bij:

- Structurele functiewijzigingen (bijv. agrarisch naar wonen of bedrijvigheid)
- Grootschalige woningbouwontwikkelingen
- Herontwikkeling van locaties
- Nieuwe stedelijke of landschappelijke ontwikkelingen
- Situaties waarin een BOPA niet wenselijk of juridisch onvoldoende robuust is

Met name bij ontwikkelingen met een blijvend karakter of een grotere ruimtelijke impact is een WOP de meest passende route.

Onze aanpak

Donkers Advies hanteert een gestructureerde en pragmatische aanpak:

1. Haalbaarheidsanalyse

Wij toetsen uw initiatief aan relevant beleid en beoordelen de kans van slagen.

2. Strategisch advies

Wij adviseren over de meest geschikte procedure en aanpak, inclusief fasering.

3. Afstemming met de gemeente

Wij stemmen het initiatief af met de gemeente en zorgen voor bestuurlijk draagvlak.

4. Opstellen ruimtelijke onderbouwing

Wij verzorgen:

- de planologische onderbouwing
- de regels en verbeelding
- de coördinatie van benodigde onderzoeken

5. Procedurebegeleiding

Wij begeleiden het formele traject.

Procedure en doorlooptijd

De wijziging van het omgevingsplan volgt een formele procedure met meerdere stappen:

1. Voorbereiding en overleg
2. Ontwerp omgevingsplan (terinzagelegging)
3. Indienen en behandelen van zienswijzen

4. Vaststelling door de gemeenteraad
5. Beroepsfase (indien van toepassing)

Doorlooptijd: gemiddeld 6 maanden tot 1,5 jaar, afhankelijk van de complexiteit en omgeving.

Aandachtspunten bij een WOP

Een wijziging van het omgevingsplan is een zorgvuldig en vaak intensief traject.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

- Politiek-bestuurlijk draagvlak
- Participatie en communicatie met de omgeving
- Kwaliteit en volledigheid van onderzoeken
- Juridische houdbaarheid van het plan
- Afstemming met provinciaal en rijksbeleid

Een goede voorbereiding en strategie zijn essentieel voor een succesvol traject.

Waarom kiezen voor Donkers Advies?

- Specialistische kennis van planologische procedures onder de Omgevingswet
- Strategisch inzicht in bestuurlijke processen
- Heldere communicatie en procesbegeleiding

Wij zorgen ervoor dat uw initiatief niet alleen ruimtelijk aanvaardbaar is, maar ook bestuurlijk haalbaar.

WOP of BOPA?

De keuze tussen een BOPA en een wijziging van het omgevingsplan is afhankelijk van de aard en omvang van het initiatief.

- **BOPA:** geschikt voor kleinschalige of incidentele afwijkingen
- **WOP:** geschikt voor structurele en grootschalige ontwikkelingen

Wij adviseren u graag over de meest effectieve route.

Meer weten?

Overweegt u een wijziging van het omgevingsplan? Neem contact op voor een eerste beoordeling van uw initiatief. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden en de te volgen strategie.

